

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה גפני
יעקב אשר

פ/25/1366

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – חובת גילוי הוזלה במחיר בעסקה מתמשכת), התשפ"ג-2023

תיקון סעיף 13 ג 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981¹, בסעיף 13 ג, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא :

"(ו) נערכה העסקה המתמשכת לתקופה העולה על שנתיים, והעוסק הוזיל את מחיר הטובין או השירות, או טובין או שירות דומים בעיקרם, בשיעור העולה על 50% ממחיר העסקה, יודיע על כך העוסק לצרכן בהודעה בכתב, בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות."

דברי הסבר

לא פעם, עוסקים המתקשרים עם צרכנים בעסקאות מתמשכות, כגון חברות סלולריות, חברות אינטרנט וחברות כבלים, מוזילים את מחירן של עסקאות זהות או של עסקאות דומות בעיקרן, מטעמים שונים, אך הצרכנים אשר כבר התקשרו בעסקה מתמשכת עם אותם עוסקים אינם יודעים זאת, והם ממשיכים לשלם את התעריפים הגבוהים בעבור אותם טובין או שירותים.

לפיכך, מוצע לחייב את העוסקים להודיע ללקוחותיהם כאשר מחיר המוצר או השירות כאמור הוזל בשיעור העולה על 50%. בכך הצעת החוק תאפשר מרחב פעולה לעוסק לשווק את מוצריו ולהעניק את שירותיו במגוון מחירים, ולצד זאת תסייע במניעת עושיק של הצרכנים אשר ממשיכים לשלם בעבור השירות או המוצר מחיר גבוה בהרבה ממחיר השוק.

לפי ההסדר המוצע, עוסק אינו מחויב להוזיל את מחירה של העסקה לצרכן באופן אוטומטי, אלא מחייבת אותו ליידע את הצרכן על ההוזלה, וזאת, כאמור, רק במקרה של הוזלה משמעותית. על הצרכן נותרת האחריות לעקוב ולהתעדכן במחירי מוצרי הצריכה והשירותים שהוא צורך, וכן לדרוש את עדכון המחיר בפועל לאחר קבלת ההודעה מן העוסק.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת רונן הופמן (פ/19/2820), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/20/715) ועל ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/20/716), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/719), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1163 ; פ/24/3238).

הצעת החוק זהה לפ/24/3238 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.